

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2530 กรมศุลกากร โจทก์
บริษัท เอส.เอส.เอราวิณ จำกัด จำเลย
พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 2 หมวด 6 ตอนที่ 37 พิกัด
ประเภท ที่ 37.01 ข.

กรรมวิธีในการทำภาพในแผ่นแม่พิมพ์หรือเพลท จะต้องใช้ฟิล์มโพสซิทีปทาบบกับแผ่นเพลท แล้วปิดด้วยกระจกอัดให้ฟิล์มสนิทแน่นกับแผ่นเพลทโดยวิธีดูดลม จากนั้นจึงฉายแสงอุลตราไวโอเลตผ่านฟิล์ม แล้วนำแผ่นเพลทไปล้างด้วยสารละลาย ซึ่งจะปรากฏภาพบนแม่พิมพ์หรือเพลทนั้น ดังนั้น เมื่อโจทก์นำเข้าแผ่นอะลูมิเนียมเคลือบสารไวแสงใช้ทำเป็นแม่พิมพ์ สินค้าดังกล่าวจึงเป็นแผ่นเพลทสำหรับใช้ทำแม่พิมพ์ มิใช่ฟิล์มสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์ตามพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 37.01 ข. จึงมิได้รับการลดอัตราอากรจากอัตราร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 10 ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2515 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2515 ที่ใช้บังคับขณะนำเข้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สั่งและนำแผ่นเพลทที่เคลือบด้วยสารไวแสงสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าว่าสินค้ามีราคา ๑๔๑,๙๗๙.๑๑ บาท เป็นสินค้าพิกัดประเภทที่ ๓๗.๐๑ ข. อัตราอากรร้อยละ ๔๐ ลดเหลือร้อยละ ๑๐ คิดเป็นอากรขาเข้า ๑๔,๑๙๗.๙๑ บาท ภาษีการค้า ๒,๙๔๐.๐๓ บาท และภาษีบำรุงเทศบาล ๒๙๔ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗,๔๓๑.๙๔ บาท ต่อมาพนักงานของโจทก์ตรวจสอบพบว่าสินค้านี้
กล่าวมิใช่ฟิล์มสำหรับทำแม่พิมพ์ อันเป็นสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนอัตราอากรข้าง
ต้นตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ แต่
เป็นวัตถุอื่นที่เป็นแผ่นซึ่งไวต่อแสงและยังมิได้ถ่าย โจทก์จึงประเมินเรียกเก็บอากร
ขาเข้าในอัตราร้อยละ ๔๐ คิดเป็นเงินค่าอากร ๗๒,๔๘๖.๘๑บาท ภาษีการค้า
๕๐,๑๒๓.๓๖ ภาษีบำรุงเทศบาล ๕,๐๔๑.๑๕ บาท เมื่อนำภาษีอากรที่จำเลยชำระให้
ก่อนแล้วมาหักออก จำเลยคงชำระขาดไป คืออากรขาเข้า ๕๘,๒๘๘.๘๐ บาท ภาษีการ
ค้า ๔๗,๑๘๓.๓๓ บาท ภาษีบำรุงเทศบาล ๔,๗๑๘.๓๓ บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบ
และให้นำเงินที่ขาดมาชำระ จำเลยมิได้ชำระในกำหนด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่า
ภาษีอากรที่ค้างรวมทั้งเงินเพิ่มเป็น ๕๑,๙๐๑.๖๖ บาทรวมเป็นเงิน ๑๖๒,๐๙๒.๑๒
บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าภาษีอากรที่ค้างรวมทั้งเงินเพิ่มดังกล่าว กับให้จำเลย
ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินค่าอากรที่ค้างจำนวน ๑๑๐,๑๙๐
บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สินค้านี้เป็นแผ่นฟิล์มเคลือบสารไวแสงใช้ทำแม่พิมพ์
สำหรับพิมพ์หนังสือจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๓๗.๐๑ ข. ซึ่งได้รับการลด
อัตราอากรจากร้อยละ ๔๐ ลงเหลือร้อยละ ๑๐ เป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น ๑๗,๔๓๑.๙๔
บาท จำเลยชำระเงินดังกล่าวไปครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่ของโจทก์ก็ได้
ตรวจปล่อยสินค้านั้นแล้ว ถ้าเป็นเรื่องคำนวณตัวเลขเว้นอากรคลาดเคลื่อน ซึ่งมีอายุ
ความเรียกร้อง ๒ ปี คดีโจทก์ก็ขาดอายุความ

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า สินค้านี้รายพิพาทเป็นฟิล์มสำหรับใช้ในการทำแม่
พิมพ์ จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๓๗.๐๑ ข. จำเลยได้รับการลดอัตราอากรตามประกาศ
กระทรวงการคลัง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าภาษีอากรเพิ่มรวมทั้งเบี้ยปรับ พินาศ
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่า สิ้นค้ารายพิพาทเป็นแผ่นโลหะอะลูมิเนียมเคลือบด้วยสารไวแสง มีกรรมวิธีในการทำภาพให้ปรากฏในแผ่นโลหะอะลูมิเนียมดังกล่าวโดยจะต้องใช้ฟิล์มโพสซิติปทาบบกับแผ่นเพลท แล้วปิดด้วยกระจกอัดแน่นโดยใช้วิธีดูดลมเพื่อให้ฟิล์มสนิทแนบกับแผ่นเพลทจากนั้นก็ฉายแสงอุลตราไวโอเลตผ่านฟิล์ม แล้วนำแผ่นเพลทไปล้างด้วยสารละลายก็จะปรากฏภาพจากนั้นจึงนำไปเป็นแม่พิมพ์ แผ่นโลหะอะลูมิเนียมเคลือบด้วยสารไวแสงดังกล่าวจึงเป็นแผ่นเพลทสำหรับใช้ทำแม่พิมพ์ มิใช่ฟิล์มสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๓๗.๐๑ ข. จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการลดหย่อนค่าอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.๔/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ซึ่งลดหย่อนอากรขาเข้าจากอัตราร้อยละ ๔๐ ลงเหลือร้อยละ ๑๐ ดังนั้นจำเลยจึงต้องชำระอากรขาเข้าสำหรับสิ้นค้ารายพิพาทร้อยละ ๔๐ โดยไม่มีการลดหย่อนและต้องชำระอากรในส่วนที่ขาด คืออากรขาเข้า ๕๘,๒๘๘.๘๐ บาท ภาษีการค้า ๔๗,๑๘๓.๓๓ บาท ภาษีบำรุงเทศบาล ๔,๗๑๘.๓๓ บาท และเงินเพิ่ม ๕๑,๙๐๑.๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๒,๐๙๒.๑๒ บาทแก่โจทก์

พิพากษากลับให้จำเลยชำระภาษีอากรจำนวนดังกล่าว ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ